

MATRIX DE COLOMBIA & INSTRUNET S.A.S.

NIT 900199738-6

Calle 45 # 57A-16, Piso 3 · Medellín, Antioquia, Colombia
matrixdecolombia@gmail.com · (+57) 312 742 8547

CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE SOFTWARE Y
PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL *Con Alcance
Internacional y Protección Reforzada contra Similitud Sustancial*

CAPÍTULO I — IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

PARTE A — EL LICENCIANTE

Razón Social	MATRIX DE COLOMBIA & INSTRUNET S.A.S.
NIT	900199738-6
Domicilio	Calle 45 # 57A-16, Piso 3, Medellín, Antioquia, Colombia
Correo electrónico	matrixdecolombia@gmail.com
Teléfono	(+57) 312 742 8547
Representación	En los términos de sus estatutos sociales vigentes

PARTE B — EL LICENCIATARIO

Nombre / Razón Social	_____
CC / NIT	_____
Domicilio	_____
Ciudad / País	_____
Correo electrónico	_____
Representante Legal	_____

CAPÍTULO II — OBJETO Y ALCANCE

Cláusula Primera — Objeto del Contrato

El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones bajo los cuales EL LICENCIANTE otorga a EL LICENCIATARIO una licencia de uso no exclusiva, intransferible e intransigible sobre el software denominado SISTEMA MATRIX (en adelante "el Software"), así como establecer las obligaciones de confidencialidad y protección de la propiedad intelectual derivadas de dicha relación comercial, con plena eficacia en el territorio de la República de Colombia y en los territorios de los países adheridos al Convenio de Berna, al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC/TRIPS), a la Decisión Andina 351 de 1993 y a los demás instrumentos internacionales ratificados por Colombia.

Cláusula Segunda — Descripción del Software

El Software objeto del presente Contrato es el SISTEMA MATRIX, plataforma de gestión y gobierno empresarial desarrollada íntegramente por EL LICENCIANTE, que comprende de forma enunciativa mas no limitativa:

- Módulos de administración, interfaces de usuario y experiencia de usuario (UX/UI).
- Bases de datos, estructuras de datos, esquemas y modelos relacionales y no relacionales.
- Algoritmos, lógica de negocio, reglas de procesamiento y flujos de trabajo automatizados.
- Código fuente, código objeto, código compilado, bytecode y cualquier representación ejecutable.
- Documentación técnica, manuales de usuario, especificaciones funcionales y técnicas.
- Nombres comerciales, marcas, logotipos, identidad visual y cualquier elemento de marca asociado.
- APIs, servicios web, integraciones y conectores desarrollados por EL LICENCIANTE.
- Cualquier componente accesorio, complementario o derivado del núcleo del Software.

La protección otorgada por el presente Contrato y por la legislación aplicable abarca la expresión del Software en cualquiera de sus formas, incluyendo versiones en distintos lenguajes de programación, con distintas extensiones de archivo, bajo distintos nombres comerciales, o con modificaciones menores que no alteren su arquitectura, lógica o funcionalidad sustancial ("Similitud Sustancial"), conforme al estándar de protección internacional de obras de software.

CAPÍTULO III — PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROTECCIÓN REFORZADA

Cláusula Tercera — Titularidad Exclusiva

EL LICENCIATARIO reconoce y acepta de manera irrevocable que EL LICENCIANTE es el único y exclusivo titular de todos los derechos de propiedad intelectual sobre el Software, incluyendo sin limitación: derechos de autor, derechos morales inalienables e imprescriptibles, derechos patrimoniales, marcas registradas y no registradas, secretos empresariales, know-how, metodologías propietarias, patentes de software cuando sean aplicables, y cualquier otra forma de propiedad intelectual o industrial relacionada. Esta titularidad se extiende a todas las versiones, actualizaciones, mejoras, derivaciones y adaptaciones del Software.

Dicha titularidad está amparada por: la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión Andina 351 de 1993, la Ley 1032 de 2006, el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (al cual los programas de software son asimilados), el Acuerdo ADPIC/TRIPS (Artículo 10), el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) y demás normas aplicables en los países donde el Software sea desplegado, distribuido o utilizado.

Cláusula Cuarta — Prohibición de Similitud Sustancial y Reingeniería

Constituye infracción grave al presente Contrato y a los derechos de propiedad intelectual de EL LICENCIANTE, cualquier acto realizado por EL LICENCIATARIO, sus empleados, contratistas, socios, subsidiarias, empresas relacionadas o terceros bajo su control que:

- a) Reproduzca total o parcialmente la arquitectura, estructura, secuencia u organización del Software, aun cuando el código resultante difiera en lenguaje de programación, extensiones de archivo, nombres de variables, funciones o módulos.
- b) Desarrolle, encargue, financie o distribuya un software que cumpla sustancialmente las mismas funciones con una estructura lógica o algorítmica equivalente a la del Software ("Producto Sustancialmente Similar").
- c) Utilice el acceso al Software para capturar, documentar, mapear o replicar su lógica de negocio, flujos de trabajo o arquitectura con cualquier fin.
- d) Realice ingeniería inversa, descompilación, desensamblaje, análisis de tráfico de red, depuración en tiempo de ejecución o cualquier técnica que permita inferir el funcionamiento interno del Software.
- e) Elimine, altere, cambie de extensión o renombre archivos del Software con el propósito de eludir sistemas de protección tecnológica, DRM, licencias por hardware o verificaciones de autenticidad.
- f) Cree marcas, nombres comerciales, dominios o identidades visuales que generen confusión con el nombre SISTEMA MATRIX o con la identidad de EL LICENCIANTE.

La determinación de Similitud Sustancial se realizará conforme al estándar de la prueba de abstracción-filtración-comparación (Abstraction-Filtration-Comparison Test, AFC) reconocido internacionalmente, o conforme al criterio del observador ordinario en la jurisdicción aplicable, a elección de EL LICENCIANTE.

Cláusula Quinta — Restricciones Absolutas de Uso

Con independencia de lo anterior, EL LICENCIATARIO queda expresamente prohibido de:

- Copiar, reproducir, distribuir, sublicenciar o comercializar el Software o cualquier parte de él, por cualquier medio o formato.
- Ceder, transferir, arrendar o vender los derechos conferidos por el presente Contrato a terceros.
- Utilizar el Software para desarrollar, directa o indirectamente, productos competidores o con funcionalidades equivalentes.
- Acceder o intentar acceder al código fuente del Software por cualquier medio técnico o jurídico.
- Eliminar, alterar u ocultar avisos de propiedad, marcas registradas, derechos de autor u otras leyendas incorporadas en el Software.
- Exportar el Software a jurisdicciones en violación de las leyes de control de exportaciones aplicables.

Cláusula Sexta — Registro y Protección Internacional

EL LICENCIANTE ha registrado o se reserva el derecho de registrar el Software y sus componentes ante: la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) de Colombia, la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos (USCO), la Oficina Europea de Patentes (EPO), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI/WIPO), y cualquier otra autoridad nacional o supranacional competente.

El presente Contrato opera como notificación expresa de propiedad intelectual a EL LICENCIATARIO con fecha cierta, produciendo efectos probatorios desde su suscripción en todos los territorios donde el Convenio de Berna y el Acuerdo ADPIC/TRIPS sean aplicables, sin necesidad de registro previo en cada jurisdicción.

CAPÍTULO IV — LICENCIA DE USO

Cláusula Séptima — Alcance de la Licencia

EL LICENCIANTE otorga a EL LICENCIATARIO una licencia de uso personal, no exclusiva e intransferible del Software, estrictamente limitada a: (i) instalación en los equipos propios de EL LICENCIATARIO previamente autorizados por escrito; (ii) uso interno para la gestión exclusiva de su propia organización; (iii) el número de usuarios y/o instalaciones pactados en la Propuesta Comercial adjunta, la cual forma parte integral del presente Contrato como Anexo A.

Cualquier uso que exceda los parámetros anteriores constituirá una infracción contractual y de propiedad intelectual, sujeta a las penalidades establecidas en el presente Contrato.

Cláusula Octava — Actualizaciones y Nuevas Versiones

Las actualizaciones, mejoras o nuevas versiones del Software que EL LICENCIANTE desarrolle serán de su exclusiva propiedad. El acceso a dichas actualizaciones estará sujeto a los términos y condiciones vigentes al momento de su lanzamiento. Los incrementos anuales en el valor de las actualizaciones o de la licencia de mantenimiento no superarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE más cinco (5) puntos porcentuales, salvo que las partes acuerden condiciones distintas por escrito.

CAPÍTULO V — CONFIDENCIALIDAD

Cláusula Novena — Obligación de Confidencialidad

EL LICENCIATARIO se obliga a mantener la más estricta confidencialidad respecto a toda información técnica, comercial, financiera o de cualquier otra naturaleza relacionada con el Software o con EL LICENCIANTE a la que acceda con ocasión del presente Contrato. Esta obligación se extiende a sus empleados, contratistas, asesores, socios, accionistas y cualquier persona bajo su control o influencia.

La obligación de confidencialidad subsistirá por un período de diez (10) años contados desde la terminación del Contrato por cualquier causa, siendo esta cláusula de naturaleza autónoma y subsistente con independencia de la validez del resto del Contrato.

Cláusula Décima — Medidas de Seguridad Exigidas

EL LICENCIATARIO implementará y mantendrá durante toda la vigencia del Contrato las siguientes medidas mínimas de seguridad sobre el Software y la información confidencial:

- Control de acceso basado en roles, con registro de usuarios autorizados y bitácoras de acceso.
- Cifrado de información sensible en tránsito y en reposo.
- Prohibición expresa y documentada a sus empleados y contratistas sobre la divulgación, reproducción o uso no autorizado del Software.
- Notificación inmediata a EL LICENCIANTE ante cualquier sospecha de acceso no autorizado, fuga de información o incidente de seguridad relacionado con el Software.

Cláusula Undécima — Información Excluida

La obligación de confidencialidad no aplicará a información que EL LICENCIATARIO pueda demostrar fehacientemente que: (i) era de dominio público antes de la firma del Contrato; (ii) se volvió de dominio público sin incumplimiento del presente Contrato; (iii) el Licenciatario conocía con anterioridad a la firma, acreditado documentalmente; (iv) fue recibida legítimamente de un tercero sin restricción de divulgación; (v) deba ser revelada por mandato legal o judicial, caso en el cual EL LICENCIATARIO notificará previamente a EL LICENCIANTE con no menos de diez (10) días hábiles de anticipación.

CAPÍTULO VI — VIGENCIA Y TERMINACIÓN

Cláusula Duodécima — Vigencia

El presente Contrato tendrá una duración de _____ (____) meses/años, contados a partir de la fecha de firma, prorrogable de común acuerdo por escrito entre las partes con no menos de treinta (30) días de anticipación al vencimiento. En ausencia de prórroga expresa, el Contrato terminará automáticamente al vencimiento del plazo pactado sin necesidad de requerimiento adicional.

No obstante lo anterior, en atención a la capacidad operativa limitada de EL LICENCIANTE, este podrá dar por terminado el presente Contrato antes del vencimiento del plazo pactado, sin necesidad de invocar causal alguna, mediante aviso previo por escrito a EL LICENCIATARIO con no menos de noventa (90) días calendario de anticipación. Dicha terminación anticipada no generará penalidad, indemnización ni reembolso a cargo de EL LICENCIANTE distinto de la devolución proporcional, si aplica, de los valores pagados por períodos de servicio no prestados.

EL LICENCIATARIO reconoce que el conocimiento técnico para la prestación del soporte y la metodología objeto del presente Contrato reside en un equipo reducido de personas designadas por EL LICENCIANTE, por lo cual los tiempos de respuesta y la continuidad del servicio están sujetos a la disponibilidad de dicho personal, sin que su ausencia temporal, incapacidad o rotación constituya incumplimiento contractual.

Cláusula Decimotercera — Terminación por Incumplimiento

EL LICENCIANTE podrá dar por terminado el presente Contrato de manera unilateral e inmediata, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial previo, en cualquiera de los siguientes eventos:

- Incumplimiento de las obligaciones de propiedad intelectual o confidencialidad establecidas en el presente Contrato.
- Detección de un Producto Sustancialmente Similar desarrollado, financiado o distribuido por EL LICENCIATARIO o sus relacionados.

- Cesión no autorizada de la licencia o del Contrato.
- Apertura de proceso de insolvencia, liquidación o cesación de pagos de EL LICENCIATARIO.
- Uso del Software para finalidades distintas a las autorizadas.

La terminación no exime a EL LICENCIATARIO del pago de la cláusula penal ni de la indemnización de perjuicios a que hubiere lugar.

Cláusula Decimocuarta — Efectos de la Terminación

A la terminación del Contrato por cualquier causa, EL LICENCIATARIO deberá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes: (i) cesar inmediatamente el uso del Software; (ii) desinstalar y eliminar todas las copias del Software y sus componentes de todos sus equipos, servidores, entornos en la nube y medios de almacenamiento; (iii) devolver o destruir toda la documentación relacionada, a elección de EL LICENCIANTE; (iv) certificar por escrito y bajo la gravedad de juramento el cumplimiento de las anteriores obligaciones; (v) entregar a EL LICENCIANTE toda la información y datos generados con el Software en formato estándar acordado.

CAPÍTULO VII — GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES

Cláusula Decimoquinta — Garantía del Licenciente

EL LICENCIANTE garantiza que: (i) es el legítimo titular de los derechos de propiedad intelectual sobre el Software; (ii) el Software funcionará conforme a su documentación técnica durante la vigencia del Contrato en condiciones normales de uso; (iii) cuenta con las facultades legales para celebrar el presente Contrato y otorgar la licencia aquí descrita.

Esta garantía no cubre fallas derivadas de: uso inadecuado, modificaciones no autorizadas, incompatibilidades con hardware o software de terceros no contemplados en los requisitos técnicos del SISTEMA MATRIX, o eventos de fuerza mayor o caso fortuito.

Cláusula Decimosexta — Niveles de Servicio (SLA)

EL LICENCIANTE prestará el soporte y acompañamiento metodológico bajo un estándar de mejor esfuerzo (best effort), conforme se detalle en el Anexo B (SLA) que forma parte integral del presente instrumento. El presente compromiso cubre exclusivamente la metodología, configuración y soporte funcional del Software, y no constituye garantía alguna sobre la infraestructura, conectividad, hardware, hosting o entornos de terceros sobre los cuales EL LICENCIATARIO opere el Software.

- Disponibilidad del servicio: EL LICENCIANTE realizará sus mejores esfuerzos para mantener la disponibilidad del Software dentro de parámetros razonables de uso normal, sin que ello implique una garantía de disponibilidad continua, quedando excluidas las interrupciones derivadas de mantenimiento programado, fallas de proveedores de infraestructura externos (hosting, conectividad, energía) y eventos de fuerza mayor.
- Tiempo de respuesta para incidentes críticos (sistema no disponible): meta orientativa de 4 horas hábiles, sujeta a la disponibilidad del equipo de soporte de EL LICENCIANTE.
- Tiempo de respuesta para incidentes mayores (funcionalidad degradada): meta orientativa de 1 día hábil, sujeta a la disponibilidad del equipo de soporte de EL LICENCIANTE.

- Tiempo de respuesta para incidentes menores (consultas y mejoras): meta orientativa de 5 días hábiles, sujeta a la disponibilidad del equipo de soporte de EL LICENCIANTE.

En caso de incumplimientos reiterados de las metas orientativas anteriores (más de dos (2) ocasiones en un trimestre), las partes se reunirán de buena fe para acordar un plan de mejora, sin que ello genere descuentos, penalidades económicas o derecho a indemnización a favor de EL LICENCIATARIO.

Cláusula Decimoséptima — Limitación de Responsabilidad

En ningún caso EL LICENCIANTE será responsable por daños indirectos, incidentales, especiales, punitivos o consecuentes derivados del uso o imposibilidad de uso del Software. La responsabilidad total de EL LICENCIANTE bajo el presente Contrato, bajo cualquier circunstancia y teoría legal, no excederá el valor total pagado por EL LICENCIATARIO en concepto de licencia durante los últimos doce (12) meses anteriores al evento generador del daño.

CAPÍTULO VIII — CLÁUSULA PENAL Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cláusula Decimoctava — Cláusula Penal por Infracción de PI

En caso de infracción a las obligaciones de propiedad intelectual establecidas en el presente Contrato, en particular las relativas a Similitud Sustancial, ingeniería inversa, reingeniería, reproducción o distribución no autorizada del Software, EL LICENCIATARIO reconocerá a favor de EL LICENCIANTE una pena equivalente a _____ Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (___SMMLV) por cada infracción comprobada, sin perjuicio de la indemnización total de los perjuicios adicionales que se acrediten.

Esta pena tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios (cláusula penal compensatoria) y no excluye el ejercicio de las acciones penales a que hubiere lugar conforme a la Ley 1032 de 2006, el Código Penal colombiano y sus equivalentes en las jurisdicciones extranjeras donde la infracción se produzca o surta efectos.

Adicionalmente, ante cualquier infracción a la propiedad intelectual de EL LICENCIANTE, este queda facultado para solicitar de manera inmediata medidas cautelares de cese de actividades, embargo de activos relacionados con la infracción, y la destrucción del Producto Sustancialmente Similar, ante cualquier tribunal competente en Colombia o en el exterior, sin necesidad de prestar caución, de conformidad con los artículos pertinentes de la Decisión Andina 351 y el Acuerdo ADPIC/TRIPS.

Cláusula Decimonovena — Cláusula Penal por Incumplimiento de Confidencialidad

El incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad establecidas en el presente Contrato generará a cargo de EL LICENCIATARIO una pena equivalente a _____ Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (___SMMLV) por cada divulgación no autorizada acreditada, con independencia de que se hayan causado o no perjuicios demostrables a EL LICENCIANTE.

Cláusula Vigésima — Solución de Controversias

Las diferencias que surjan entre las partes con ocasión del presente Contrato serán resueltas mediante el siguiente mecanismo escalonado:

- g) Negociación directa entre los representantes autorizados de las partes, durante un término no mayor a treinta (30) días calendario contados desde la notificación escrita del conflicto.
- h) De no llegarse a un acuerdo, las partes se someterán a mediación ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, por un término máximo de treinta (30) días calendario adicionales.
- i) De persistir el desacuerdo, las partes se someterán a la decisión de un Tribunal de Arbitramento conformado por tres (3) árbitros designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, conforme a su Reglamento, con sede en la ciudad de Medellín, Colombia, en idioma español, aplicando las leyes colombianas.

Sin perjuicio de lo anterior, EL LICENCIANTE tendrá derecho a solicitar medidas cautelares de emergencia ante cualquier tribunal competente en Colombia o en el exterior, sin necesidad de agotar el mecanismo anterior, cuando se encuentren en riesgo sus derechos de propiedad intelectual.

CAPÍTULO IX — DISPOSICIONES GENERALES

Cláusula Vigésima Primera — Ley Aplicable y Tratados Internacionales

El presente Contrato se rige principalmente por las leyes de la República de Colombia, en particular por: la Ley 23 de 1982 (Derechos de Autor), la Ley 44 de 1993, la Ley 527 de 1999 (Comercio Electrónico), la Ley 1032 de 2006 (Protección de Software), la Decisión Andina 351 de 1993, la Decisión Andina 486 de 2000 (Propiedad Industrial) y el Código de Comercio colombiano.

En materia de protección internacional de propiedad intelectual, se aplicarán adicionalmente: el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, el Acuerdo ADPIC/TRIPS de la OMC (Artículos 10, 11, 36 y ss.), el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT), el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), y los tratados de libre comercio vigentes entre Colombia y los países de EL LICENCIATARIO que contengan disposiciones sobre propiedad intelectual.

Cláusula Vigésima Segunda — Escrow de Código Fuente (Opcional)

Las partes podrán acordar, mediante Anexo suscrito al presente Contrato, el depósito del código fuente del Software ante un tercero neutral (notaría, Cámara de Comercio o entidad de escrow especializada), con instrucciones de liberación condicionada exclusivamente a favor de EL LICENCIATARIO en eventos predefinidos como la liquidación de EL LICENCIANTE o el cese definitivo del soporte técnico por más de noventa (90) días continuos. Dicho Anexo, de suscribirse, determinará los términos, costos y condiciones del escrow.

Cláusula Vigésima Tercera — Portabilidad de Datos

A la terminación del Contrato por cualquier causa, EL LICENCIANTE entregará a EL LICENCIATARIO, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, toda la información y datos de titularidad de EL LICENCIATARIO que se encuentren almacenados en el Software, en formato estándar no propietario (CSV, JSON, XML o el que las partes acuerden), libre de cargos adicionales, siempre que EL LICENCIATARIO esté al día en sus obligaciones contractuales.

Cláusula Vigésima Cuarta — Firma Electrónica y Validez Jurídica

Las partes aceptan que el presente Contrato podrá ser suscrito mediante firma electrónica o digital, con plena validez y eficacia jurídica, conforme a los mecanismos y marcos legales que se indican a continuación según la nacionalidad o domicilio de EL LICENCIATARIO: (a) LICENCIATARIOS CON DOMICILIO EN COLOMBIA: La suscripción se realizará mediante Firma Electrónica Avanzada o Firma Digital Certificada emitida por una Entidad de Certificación Digital acreditada ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), conforme a la Ley 527 de 1999, el Decreto 2364 de 2012 y la Resolución 26930 de 2000 del MinTIC. Se reconoce expresamente como operador de referencia a Certicámara S.A., entidad de certificación acreditada por la SIC como Entidad de Certificación Abierta en Colombia, sin perjuicio del uso de otros operadores igualmente acreditados. (b) LICENCIATARIOS CON DOMICILIO EN LA UNIÓN EUROPEA O EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO: La suscripción se realizará mediante firma electrónica avanzada o cualificada conforme al Reglamento (UE) N.º 910/2014 (eIDAS), con plena equivalencia a la firma manuscrita en todos los Estados Miembros. (c) LICENCIATARIOS CON DOMICILIO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: La suscripción se realizará conforme al Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (ESIGN Act, 15 U.S.C. § 7001 et seq.) y al Uniform Electronic Transactions Act (UETA), adoptado en la mayoría de los estados, mediante plataformas de firma electrónica certificadas. (d) LICENCIATARIOS CON DOMICILIO EN OTRAS JURISDICCIONES INTERNACIONALES: La suscripción se realizará mediante plataformas de firma electrónica con reconocimiento multinacional tales como DocuSign, Adobe Acrobat Sign u equivalentes, que cumplan con los estándares de la UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures (2001) y los marcos legales vigentes en la jurisdicción del LICENCIATARIO. En todos los casos, la firma electrónica o digital así obtenida será equivalente a la firma manuscrita para todos los efectos legales, producirá plena eficacia probatoria y constituirá prueba del consentimiento informado e inequívoco de las partes sobre el contenido íntegro del presente Contrato. EL LICENCIANTE conservará los registros de auditoría, certificados de firma y metadatos de autenticación generados en el proceso de suscripción por un período mínimo de diez (10) años.

Cláusula Vigésima Quinta — Notificaciones

Todas las notificaciones bajo el presente Contrato deberán realizarse por escrito y entregarse mediante: (i) correo electrónico con acuse de recibo al domicilio indicado en el encabezado; (ii) correo certificado o servicio de mensajería con constancia de entrega; o (iii) entrega personal con firma de recibido. Las notificaciones por correo electrónico se entenderán recibidas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al envío, salvo prueba en contrario.

Cláusula Vigésima Sexta — Integridad del Contrato

El presente Contrato, junto con sus anexos y la Propuesta Comercial aceptada por las partes, constituye el acuerdo completo y definitivo entre las partes respecto a su objeto y reemplaza cualquier negociación, entendimiento o acuerdo previo, verbal o escrito, sobre la misma materia. Cualquier modificación deberá constar por escrito y ser suscrita por los representantes autorizados de ambas partes.

Cláusula Vigésima Séptima — Independencia de Cláusulas

Si alguna cláusula del presente Contrato fuera declarada nula, ineficaz o inaplicable por autoridad competente, las demás cláusulas conservarán plena validez y eficacia. Las partes se comprometen a renegociar de buena fe la cláusula afectada para restablecer el equilibrio contractual original.

CAPÍTULO X — ACCESO DIGITAL, IDENTIFICACIÓN FORENSE Y JURISDICCIÓN INTERNACIONAL

Cláusula Vigésima Octava — Vinculación Contractual por Acceso Digital

El Software SISTEMA MATRIX y sus componentes se distribuyen a través del repositorio digital ubicado en <https://mx-ia.github.io/F/> y cualquier URL, subdominio, mirror, espejo, repositorio derivado o canal de distribución que EL LICENCIANTE designe en el futuro (en adelante "el Portal de Distribución"). El acceso, la visualización, la descarga parcial o total, la clonación, el fork, el scraping automatizado o cualquier forma de obtención del Software o de su código desde el Portal de Distribución constituye, por sí solo y de manera automática, la aceptación plena, expresa e irrevocable de todos los términos y condiciones del presente Contrato, con los mismos efectos jurídicos que la firma manuscrita o electrónica, conforme a los principios de equivalencia funcional establecidos en la Ley 527 de 1999, el ESIGN Act (EE.UU.), el Reglamento eIDAS (UE) y la UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996).

La ignorancia del contenido del presente Contrato no exime de responsabilidad a quien acceda al Portal de Distribución, toda vez que el aviso de propiedad intelectual y el enlace al presente instrumento se encuentran publicados de manera visible en el Portal de Distribución con carácter previo a cualquier descarga, conforme al principio de notificación constructiva reconocido por los tribunales de las principales jurisdicciones internacionales (constructive notice doctrine). Quien acceda al Portal de Distribución queda vinculado desde el instante del primer acceso, independientemente de si completó o no la descarga del Software.

Cláusula Vigésima Novena — Identificación Forense del Infractor

EL LICENCIANTE implementa y mantiene un sistema de registro forense digital sobre el Portal de Distribución y sobre el Software mismo, que permite identificar de manera técnica y jurídicamente válida a toda persona natural o jurídica que acceda, descargue, ejecute o distribuya el Software sin autorización. Dicho sistema registra, entre otros elementos, los siguientes datos técnicos de identificación del dispositivo y del acceso:

- Dirección IP pública y, cuando sea técnicamente recuperable, la dirección IP privada del dispositivo desde el cual se realizó el acceso, incluyendo direcciones IPv4 e IPv6, con sello de tiempo UTC certificado.
- Dirección MAC del adaptador de red del dispositivo, cuando sea técnicamente accesible, identificando el fabricante del hardware conforme a los registros de la IEEE Registration Authority.
- Huella digital del dispositivo (device fingerprint) compuesta por: agente de usuario (User-Agent), sistema operativo, resolución de pantalla, zona horaria, idioma del sistema, plugins instalados, tipo de dispositivo (computador portátil, computador de escritorio, dispositivo móvil, servidor, dispositivo IoT u otro) y demás parámetros técnicos que permitan la identificación unívoca del equipo, con independencia del uso de redes privadas virtuales (VPN), proxies o tecnologías de anonimización.
- Geolocalización aproximada derivada de la dirección IP, identificando país, región, ciudad y proveedor de servicios de internet (ISP) o proveedor de servicios en la nube (CSP) cuando el acceso se realice desde infraestructura de computación en la nube.

- Hash criptográfico (SHA-256) del archivo descargado, que permite verificar la integridad y la identidad exacta del artefacto obtenido por el infractor y correlacionarlo con la versión protegida del Software de titularidad de EL LICENCIANTE.
- Metadatos de sesión, incluyendo fecha, hora UTC, duración del acceso, páginas visitadas dentro del Portal de Distribución y secuencia de acciones realizadas, constituyendo una bitácora de auditoría (audit trail) con valor probatorio equivalente al de un documento electrónico certificado.

Los registros forenses obtenidos conforme a la presente cláusula constituyen prueba digital admisible ante cualquier tribunal colombiano e internacional, conforme a: la Ley 527 de 1999 (Colombia), el Federal Rules of Evidence Rule 902(13) y (14) (EE.UU.), el Reglamento eIDAS (UE), las Directrices sobre Evidencia Electrónica del Consejo de Europa (T-CY Guidelines), y los estándares ISO/IEC 27037:2012 e ISO/IEC 27042:2015 sobre identificación, recopilación y análisis de evidencia digital. EL LICENCIANTE conservará dichos registros por un período mínimo de diez (10) años desde la fecha del acceso.

El uso de redes de anonimización, VPN, proxies, Tor, direcciones IP dinámicas u otras tecnologías destinadas a ocultar la identidad del acceso no elimina la responsabilidad civil ni penal del infractor, sino que constituye un indicio adicional de dolo en la infracción, agravando la responsabilidad conforme a los artículos pertinentes de la Decisión Andina 351, la Ley 1032 de 2006 y el Artículo 36 del Acuerdo ADPIC/TRIPS relativo a medidas tecnológicas de protección.

Cláusula Trigésima — Jurisdicción Internacional Reforzada y Ejecución de Sentencias

Sin perjuicio del mecanismo de solución de controversias establecido en la Cláusula Vigésima del presente Contrato, EL LICENCIANTE, en su condición de titular de derechos de propiedad intelectual con alcance internacional, podrá ejercer acciones judiciales directas ante los tribunales competentes de cualquier país donde: (i) se haya producido la infracción; (ii) se encuentren domiciliados el infractor o sus activos; (iii) el Software infractor haya sido distribuido, comercializado o puesto a disposición del público; o (iv) EL LICENCIANTE sufra perjuicios económicos demostrables, conforme al principio de ubi ius ubi remedium del derecho internacional privado.

Las sentencias o laudos arbitrales que EL LICENCIANTE obtenga en Colombia o en el exterior serán ejecutables internacionalmente conforme a: (i) la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (1958), ratificada por Colombia mediante Ley 39 de 1990, aplicable en más de 170 países; (ii) la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional (Panamá, 1975), ratificada por Colombia y los principales países de América Latina; (iii) las normas de exequátur de cada jurisdicción donde se busque la ejecución; y (iv) los tratados bilaterales de asistencia judicial mutua (MLAT) suscritos por Colombia.

En materia de propiedad intelectual con alcance transnacional, EL LICENCIANTE podrá acudir adicionalmente a los siguientes mecanismos internacionales: (i) el procedimiento de quejas ante la OMPI/WIPO conforme al Reglamento de Arbitraje y Mediación de la OMPI; (ii) el mecanismo de Solución de Diferencias de la OMC en lo relativo al incumplimiento del Acuerdo ADPIC/TRIPS por parte de un Estado que ampare la infracción; (iii) solicitudes de asistencia a la Interpol mediante sus canales de propiedad intelectual (Interpol IP Crime Unit) cuando la infracción constituya delito en la jurisdicción del infractor; y (iv) notificaciones de takedown (DMCA Takedown Notice) ante plataformas de distribución digital, repositorios de código, proveedores de servicios de internet y registradores de dominio en cualquier país, con efecto inmediato sobre la disponibilidad del Software infractor.

EL LICENCIATARIO renuncia expresamente a oponer excepciones de incompetencia, falta de jurisdicción o litispendencia cuando EL LICENCIANTE ejercite acciones en jurisdicciones distintas a Colombia, reconociendo que la naturaleza internacional del Portal de Distribución y del Software justifica el ejercicio simultáneo o sucesivo de acciones en múltiples foros. Dicha renuncia es de carácter irrevocable y forma parte esencial del consentimiento prestado mediante el acceso al Portal de Distribución o la firma del presente Contrato.

Los costas judiciales, honorarios de abogados, peritos forenses digitales, gastos de traducción y demás erogaciones en que incurra EL LICENCIANTE para la defensa y ejercicio de sus derechos de propiedad intelectual en cualquier jurisdicción serán de cargo exclusivo del infractor, conforme al principio de responsabilidad integral por daños reconocido en el Artículo 45 del Acuerdo ADPIC/TRIPS y en las legislaciones nacionales aplicables.

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

En constancia de lo anterior, las partes suscriben el presente Contrato en la ciudad de _____, a los _____ días del mes de _____ del año _____.

EL LICENCIANTE

MATRIX DE COLOMBIA & INSTRUNET
S.A.S.

NIT 900199738-6

Representante Legal:

C.C. No. _____

EL LICENCIATARIO

CC/NIT: _____

Representante Legal:

C.C. No. _____

Documento generado para uso exclusivo de Matrix de Colombia & Instrunet S.A.S.

matrixdecolombia@gmail.com · (+57) 312 742 8547 · NIT 900199738-6